



COMUNE DI GUARDAMIGLIO

PROVINCIA DI LODI

Verbale di Deliberazione del Giunta Comunale

NR. 52 DEL 16/06/2026

OGGETTO: APPROVAZIONE DEFINITVA AGGIORNAMENTO DEL PIANC
ATTUATIVO CONFORME AL PGT DENOMINATO "PLB"

L'anno duemilaventisei addì sedici del mese di giugno, alle ore 18:32, nella sala delle adunanze, la Giunta Comunale, convocata dal Presidente previo adempimento delle formalità di legge, è stata convocata con l'intervento dei signori:

Cognome e Nome		Presenti	Assenti
ROSSETTI GIANCARLO	SINDACO	SI	
CHIESA DANIELE	ASSESSORE VICE SINDACO	SI	
ZENI ANNAMARIA	ASSESSORE	SI	
Presenti - Assenti		3	0

con la partecipazione del IL SEGRETARIO COMUNALE MARIANNA SOMMARIVA, con funzioni di verbalizzante. Presieduta dal signor GIANCARLO ROSSETTI, SINDACO, ha adottato, in merito all'oggetto, la seguente deliberazione.

L'odierna seduta della Giunta Comunale si è svolta in collegamento col Sindaco, col Segretario Comunale Marianna Sommariva, con l'assessore Annamaria Zeni e con l'assessore Daniele Chiesa che si sono resi disponibile ad intervenire in videoconferenza così come stabilito con delibera di G.C. n. 23 del 13/04/22 ad oggetto: "APPROVAZIONE REGOLAMENTO SVOLGIMENTO SEDUTE GIUNTA IN MODALITA' TELEMATICA".

Premesso che:

il Comune di Guardamiglio è dotato di Piano per il Governo del Territorio, approvato con deliberazione C.C. n. 37 del 25/10/2018 e vigente dalla pubblicazione sul B.U.R.L. n. 5 del 30/01/2019;

in data 22 APRILE 2026 acquisiti in atti al Prot. Gen. nn. 2204-2205-2206-2207, è stata depositata la proposta di Piano Attuativo dalla Società Officine Mak S.r.l. con sede in Milano, Corso Europa, n. 10, C.F. e P. IVA 00744200155, in persona del legale rappresentante, Daniele Consonni, nato a San Giovanni Bianco (BG), in data 11 marzo 1984, Codice Fiscale CNSDNL84C11H910T, per la carica domiciliato presso la sede sociale, in relazione alla procedura di Piano Attuativo indicata in oggetto,

la Società Officine Mak S.r.l. è proprietaria in Comune di Guardamiglio, dei terreni, giusto atto d'acquisto n. 13836/7613 di Rep del 17/04/2026, ubicati lungo la Strada Statale SS 9 Via Emilia, urbanisticamente azionati a: Piano Attuativo in itinere (art. 3.15 delle NTA del DdP) denominato "PLB" con superficie catastale di mq. 34.350,00 e superficie reale di mq. 34.558,00 e catastalmente individuato come segue:

- foglio 10 - mappale 52 – 1.450 mq;
- foglio 10 - mappale 77 – 24.570 mq;
- foglio 10 - mappale 180 – 1.440 mq;
- foglio 10 - mappale 181 – 2.890 mq;
- foglio 10 - mappale 531 (ex 182 parte) – 275 mq;
- foglio 10 - mappale 532 (ex 182 parte) - 3.725 mq;

Dato atto come:

sul comparto, a vocazione edificatoria produttiva commerciale, denominato "PLB", è ancora vigente la convenzione urbanistica adottata dal Consiglio Comunale di Guardamiglio con delibera n.16 del 18 aprile 2008 e approvata definitivamente, con delibera n.20 del 28 maggio 2008; stipulata con atto n.105418/31977 di Rep in data 01/08/2008;

la società "Officine Mak S.r.l." ha avanzato proposta di aggiornamento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 comma 4 della legge Regionale n. 12/05, rispetto alle previsioni del piano di lottizzazione convenzionato, mediante una riduzione della S.L.P complessiva e conseguentemente anche nelle superfici a standard, mantenendo immutata la destinazione commerciale degli immobili da realizzare (art. 3 della convenzione urbanistica vigente);

la proposta progettuale, redatta dall'Arch. Cristiano Schiavi con studio in Codogno (LO), Via Guareschi 20, c/o G.B. & PARTNERS S.R.L. progetti e servizi immobiliari - via Varalli 37 Codogno (LO) è costituita dai seguenti elaborati:

Allegati

A. Relazione illustrativa;

B. Schema di Convenzione;

C. Stralcio del P.G.T. vigente;

- D. Computo metrico estimativo delle opere di urbanizzazione;
- E. Quadro economico;
- F. Documentazione fotografica dello stato di fatto;
- G. Simulazione scenari stato di progetto;
- H. Invarianza idraulica – relazione.

Elaborati Grafici Specifici

1. Immagine satellitare ed Estratto di mappa catastale
2. Estratto di P.G.T.
3. Planimetria dello stato di fatto
4. Planimetria dello stato di progetto
5. Planimetria dello stato di raffronto
6. Profili urbani dello stato di fatto, progetto e raffronto;
7. Verifica dei vincoli urbanistici e delle distanze dai confini;
8. Verifiche planivolumetriche (Superficie Territoriale, Superficie Coperta, Superficie Lorda di Pavimento, Superficie a standard, Parcheggi pertinenziali, Superficie permeabile;
9. Invarianza idraulica;
10. Opere di urbanizzazione - Inquadramento complessivo;
11. Opere di urbanizzazione – Planimetria dello stato di fatto;
12. Opere di urbanizzazione - Planimetria dello stato di progetto;
13. Opere di urbanizzazione - Planimetria dello stato di raffronto;
14. Opere di urbanizzazione – Sezioni dello stato di fatto, progetto e raffronto;
15. Opere di urbanizzazione – Schema rete acque meteoriche;
16. Schema reti di distribuzione energia elettrica, telefonica e pubb. illuminazione;

INDICI EDILIZI DEL COMPARTO

- $R_c = 50\%$;
- $H_{max} = 12,00 \text{ m}$;
- $D_c = 5,00 \text{ m}$;
- $D_e = 10,00 \text{ m}$;
- $D_s = 7,50 \text{ m}$;

Dato atto come:

- Con riferimento ai parametri urbanistici, la proposta di Piano Attuativo in esame risulta articolata nei termini di seguito riportati:

ST - Superficie territoriale	mq. 34.874,00
SLP massima realizzabile	mq. 17.437.00
SLP in progetto	mq. 10.208 00.

H di progetto	mt. 12,00
SC in progetto	mq. 10.428,50 (< mq. 16.937,00 mq)
SP - Superficie permeabile (15 %)	mq. 4.369,50
Superficie permeabile in progetto	mq. 13.447,00 (> mq. 2.742,08)
Standard (100% della SLP)	mq. 10.208,00
Park pertinenziali	mq. 3.228,00(P asservito ad uso pubblico)
Standard da monetizzare	mq 7.337,68 assolti precedentemente (art. 5 convenzione 2008)
Standards in progetto	mq 3.617,00 >2.870,38(residui dalla monetizzazione)

Gli oneri concessori, determinati in via presuntiva e non vincolante, afferenti all'attuazione del piano attuativo:

- Oneri di urbanizzazione primaria:
 $\text{€/mq } 18,00 \times \text{mq } 10.208,50 =$ € 183.753,00
- Oneri di urbanizzazione secondaria:
 $\text{€ /mq } 20,00 \times \text{mq } 10.208,50 =$ € 204.170,00
- Costo di costruzione 6% da computo:
 $\text{SLP mq } 10.208,50 \times \text{€ } 400,00/\text{mq.} =$ € 244.668.00.

Dato atto come previsto dalla bozza dell'atto convenzionale proposto, all'art. 6.9, gli oneri di urbanizzazione primaria non a scomputo per differenza dai costi di realizzazione pari a € 92.107,39 e lo standard qualitativo previsto dalla vigente convenzione (art. 6.9) pari a € 150.000,00 vengano destinati alla realizzazione di opera di interesse comunale o versati in alternativa, a discrezione dell'Amministrazione Comunale;

Accertato come la delibera di adozione n° 41 del 07/05/2026 e relativi allegati progettuali è stata pubblicata, come deposito atti, dal 07/05/2026 per quindici giorni e nei successivi 15 giorni per le osservazioni, tali termini sono scaduti e non è pervenuta alcuna osservazione;

Vista la proposta progettuale, che risulta conforme alle previsioni del vigente strumento urbanistico e soddisfa le indicazioni fornite dall'Amministrazione Comunale;

Ritenuto non applicabile l'art. 42 comma 2 lettera I del T.U.E.L. approvato con D.Lgs.267/2000, dando atto che il piano attuativo non prevede l'acquisizione di porzioni immobiliari e/o permuta immobiliari, di competenza Consigliare;

Richiamato altresì l'art. 14 "Approvazione dei piani attuativi e loro varianti" della Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 "Legge per il governo del territorio" e successive modificazioni ed integrazioni

Acquisiti i pareri di cui all'art 49 comma 1 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267

“Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e s.m.i.;

Con votazione unanime favorevole resa per alzata di mano:

DELIBERA

di approvare definitivamente la proposta del Piano Attuativo PLB ai sensi del comma 1 dell’art. 14 della Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 *“Legge per il governo del territorio”* la proposta del di Piano Attuativo dalla Società Officine Mak S.r.l. con sede con sede in Milano, Via Corso Europa, n. 10, C.F. e P. IVA 00744200155, in persona del legale rappresentante, Daniele Consonni, nato a San Giovanni Bianco (BG), in data 11 marzo 1984, Codice Fiscale CNSDNL84C11H910T,

di dare atto che la proposta progettuale risulta composta dai seguenti elaborati, allegati alla precedente deliberazione della Giunta Comunale n. 41 del 07/05/2026 e che i medesimi non sono stati modificati:

Allegati

- A. Relazione illustrativa;
- B. Schema di Convenzione;
- C. Stralcio del P.G.T. vigente;
- D. Computo metrico estimativo delle opere di urbanizzazione;
- E. Quadro economico;
- F. Documentazione fotografica dello stato di fatto;
- G. Simulazione scenari stato di progetto;
- H. Invarianza idraulica – relazione.

Elaborati Grafici Specifici

- 1. Immagine satellitare ed Estratto di mappa catastale
- 2. Estratto di P.G.T.
- 3. Planimetria dello stato di fatto
- 4. Planimetria dello stato di progetto
- 5. Planimetria dello stato di raffronto
- 6. Profili urbani dello stato di fatto, progetto e raffronto;
- 7. Verifica dei vincoli urbanistici e delle distanze dai confini;
- 8. Verifiche planivolumetriche (Superficie Territoriale, Superficie Coperta, Superficie Lorda di Pavimento, Superficie a standard, Parcheggi pertinenziali, Superficie permeabile;
- 9. Invarianza idraulica;
- 10. Opere di urbanizzazione - Inquadramento complessivo;
- 11. Opere di urbanizzazione – Planimetria dello stato di fatto;
- 12. Opere di urbanizzazione - Planimetria dello stato di progetto;
- 13. Opere di urbanizzazione - Planimetria dello stato di raffronto;
- 14. Opere di urbanizzazione – Sezioni dello stato di fatto, progetto e raffronto;
- 15. Opere di urbanizzazione – Schema rete acque meteoriche;
- 16. Schema reti di distribuzione energia elettrica, telefonica e pubb. illuminazione;

di dare inoltre atto che, a seguito verifica documentale:

Oneri di urbanizzazione primaria:

€/mq 18,00 × mq 10.208,50 =

€ 183.753,00

Oneri di urbanizzazione secondaria:	
€ /mq 20,00 × mq 10.208,50 =	€ 204.170,00
Costo di costruzione 6% da computo:	
SLP mq 10.208,50 × € 400,00€/mq. =	€ 244.668.00.

Di approvare, la previsione dell'art. 6.9 della allegata convenzione, ovvero gli oneri di urbanizzazione primaria non a scomputo per differenza dai costi di realizzazione pari a € 92.107,39 e lo standard qualitativo previsto dalla vigente convenzione (art. 6.9) pari a € 150.000,00 vengano destinati alla realizzazione di opera di interesse comunale o versati in alternativa, a discrezione dell'Amministrazione Comunale entro 90 giorni dalla sottoscrizione della convenzione;

Di approvare quanto previsto all'art. 7 della convenzione, in applicazione del contenuto dell'art. 23 c. 1 del Testo Unico Edilizia DPR 380/2001, ovvero l'intervento può essere realizzato mediante segnalazione certificata di inizio di attività in quanto a) disciplinato dal piano attuativo approvato, b) il piano attuativo presenta le precise disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive.

Di delegare il Responsabile del Servizio Area Governo del Territorio, Geom. Pietro Baldrighi per la sottoscrizione della convenzione urbanistica in rappresentanza del Comune di Guardamiglio.

SUCCESSIVAMENTE

con separata votazione unanime favorevole resa per alzata di mano,

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Giancarlo Rossetti

IL SEGRETARIO
Marianna Sommariva